

Karteikarten Grundrechtsprüfung — Prüfungsschema für Freiheitsrechte

9 Karten zum Selbstabfragen — Grundrechte · octastudy.com · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Schutzbereich — 1. Persönlicher Schutzbereich — Jedermann- und Deutschengrundrechte: Was ist damit gemeint?

Jedermanngrundrechte stehen jeder natürlichen Person unabhängig von der Staatsangehörigkeit zu, etwa Art. 2 I, Art. 4 I, Art. 5 I GG. Deutschengrundrechte — insbesondere Art. 8, Art. 9 I, Art. 11 und Art. 12 I GG — setzen die Deutscheneigenschaft nach Art. 116 I GG voraus; für Ausländer bleibt insoweit nach überwiegender Auffassung der Rückgriff auf die allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 I GG, wobei Unionsbürgern wegen des unionsrechtlichen Diskriminierungsverbots ein inhaltlich gleichwertiger Schutz zu gewähren ist.

KARTE 2 / 9

Schutzbereich — 2. Persönlicher Schutzbereich — juristische Personen, Art. 19 III GG: Was ist damit gemeint?

Nach Art. 19 III GG gelten die Grundrechte auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind; wesensmäßig unanwendbar sind vor allem höchstpersönliche Gewährleistungen wie Art. 2 II 1 GG oder Art. 6 I GG. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind grundsätzlich nicht grundrechtsfähig, weil sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen und nicht in grundrechtstypischer Weise gefährdet sind — anerkannte Ausnahmen bestehen für Universitäten und Fakultäten (Art. 5 III GG), öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten (Art. 5 I 2 GG) und Religionsgemeinschaften (Art. 4 GG). Auf juristische Personen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ist Art. 19 III GG nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anwendungserweiternd zu erstrecken.

KARTE 3 / 9

Schutzbereich — 3. Sachlicher Schutzbereich: Was ist damit gemeint?

Durch Auslegung der Grundrechtsnorm ist zu ermitteln, welches Verhalten, welcher Zustand oder welche Rechtsposition geschützt ist. Der Schutzbereich ist nach überwiegender Auffassung weit zu bestimmen; Einschränkungen sind erst auf der Rechtfertigungsebene vorzunehmen. Enthält die Norm selbst begrenzende Merkmale — etwa „friedlich und ohne Waffen“ in Art. 8 I GG —, sind diese bereits hier zu prüfen (verfassungsunmittelbare Schutzbereichsbegrenzung).

KARTE 4 / 9

Schutzbereich — 4. Konkurrenzen: Was ist damit gemeint?

Sind mehrere Grundrechte betroffen, verdrängt das speziellere Grundrecht das allgemeinere; Art. 2 I GG ist als Auffanggrundrecht gegenüber allen speziellen Freiheitsrechten subsidiär. Neben der Verdrängung kommt eine Idealkonkurrenz in Betracht, wenn die Grundrechte unterschiedliche Aspekte desselben Sachverhalts schützen; sie sind dann nebeneinander zu prüfen.

KARTE 5 / 9

Eingriff — 1. Klassischer Eingriffsbegriff: Was ist damit gemeint?

Ein Eingriff im klassischen Sinne liegt vor, wenn die Maßnahme final auf die Verkürzung grundrechtlicher Freiheit gerichtet ist, unmittelbar wirkt, in Gestalt eines Rechtsakts ergeht und mit Befehl und Zwang durchsetzbar ist. Alle vier Merkmale müssen kumulativ vorliegen.

KARTE 6 / 9

Eingriff — 2. Moderner Eingriffsbegriff: Was ist damit gemeint?

Weil der klassische Begriff faktische und mittelbare Belastungen nicht erfasst, ist heute anerkannt: Eingriff ist jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein in den Schutzbereich fallendes Verhalten ganz oder teilweise unmöglich macht oder erheblich erschwert — unabhängig von Finalität, Unmittelbarkeit, Rechtsform und Zwang. Erfasst werden damit auch Realakte, staatliches Informationshandeln und mittelbar belastende Regelungen.

KARTE 7 / 9

Eingriff — 3. Zurechnung und Erheblichkeit: Was ist damit gemeint?

Bei mittelbaren und faktischen Beeinträchtigungen ist die Belastung dem Staat nur zuzurechnen, wenn sie ihm nach Zielsetzung oder Wirkung objektiv zugerechnet werden kann und eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschreitet. Bloße Belästigungen und Bagatellwirkungen genügen nicht.

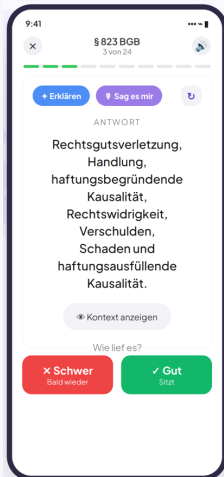
KARTE 8 / 9

Verfassungsrechtliche Rechtfertigung — Schranke — 1. Einfacher Gesetzesvorbehalt: Was ist damit gemeint?

Das Grundrecht darf ohne inhaltliche Vorgaben durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden, etwa Art. 2 II 3, Art. 8 II und Art. 10 II 1 GG. Bei Art. 12 I 2 GG spricht man vom Regelungsvorbehalt, der nach herrschender Meinung auch Eingriffe in die Berufsfreiheit trägt und für beide Sätze des Art. 12 I GG gilt.

Verfassungsrechtliche Rechtfertigung — Schranke — 2. Qualifizierter Gesetzesvorbehalt: Was ist damit gemeint?

Die Verfassung knüpft die Einschränkung an zusätzliche inhaltliche Voraussetzungen, die das einschränkende Gesetz erfüllen muss — etwa die „allgemeinen Gesetze“ in Art. 5 II GG oder die enumerativ aufgezählten Zwecke des Art. 11 II GG und die abgestuften Anforderungen des Art. 13 GG. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, ist das Gesetz bereits keine taugliche Schranke.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.